

1502253-74.2021.8.26.0510

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cibele Frigi Rodrigues Rizzi

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... na motivação de outros crimes (tráfico, crimes patrimoniais, organização criminosa, etc.), de sorte a resguardar, assim, o interesse coletivo de proteção da saúde e segurança públicas, em preponderância a interesses individuais, o que não inquina a norma de vício constitucional. Insta, por outro lado, salientar que os verbos-núcleo do tipo em tela consistem em adquirir, guardar, ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua: 7 nº 830, Centro, Rio Claro - SP - cep 13500-143

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1502253-74.2021.8.26.0510

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3056753/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO

PLANTÃO, 18947818 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO

Autor

Justiça Pública

Autor do Fato

RAFAEL OLIVIO DE SOUZA

Tipo Completo da Parte Terceira Seleccionada << Informação indisponível >>

Nome da Parte Terceira Seleccionada << Informação indisponível >>

Artigo da Denúncia:

Art. 28, caput, Lei nº 11.343/06

Data da Audiência:

15/09/2022

Aos 15/09/2022, às 14,20 horas, foi realizada audiência por videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, regulamentado pelo Provimento CSM Nº 2651/2022, § 8º, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito, DR(A). CIBELE FRIGI RODRIGUES RIZZI, verificou-se as presenças do(a) representante do Ministério Público Dr(a). MARIANA FITTIPALDI e o advogado nomeado Dr. VINÍCIUS MUNIZ BRAGA. Ausente o réu RAFAEL OLIVIO DE SOUZA, citado e intimado a fls. 98. Presente também a(s) testemunha(s) de acusação PM ITALO CAMARGO DE ARAUJO e PM JARDEL ARILSON LEOPOLDO. Iniciados os trabalhos, foi dada a palavra ao Dr(a). Defensor(a), o(a) qual protestou pela inocência do(a) autor(a) do fato, conforme se demonstrará no decorrer da instrução. A seguir, pela MMª Juíza foi dito que recebia a denúncia, estando presentes seus pressupostos de admissibilidade, encontrando-se a peça acusatória formalmente em ordem. A seguir, foi ouvida a testemunha acima descrita, constando sua qualificação nos termos em apartado. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM Ítalo, o que foi homologado pelo(a)

MM. Juiz(a). De acordo com o disposto no item 77.4 do Capítulo II das N.S.C.G.J., transcreveu-se o seguinte: Pela testemunha Jardel Arilson Leopoldo foi dito que estavam em patrulhamento pelo Bairro São Jorge e na data dos fatos avistaram o réu sobre uma motocicleta em uma esquina, próximo a um rapaz, tratando-se de local conhecido como ponto de venda de drogas, razão da abordagem. Asseverou que com o réu foi localizado um eppendorf com o réu, tendo este confirmado que a droga destinava-se ao consumo pessoal. Dada a palavra às partes, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, tendo a defesa postulado a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos das drogas. A seguir pela MMª Juíza foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. Dispensado o Relatório. DECIDO. Ausente o réu, decreto-lhe a revelia. Os elementos de prova constantes dos autos são de molde a autorizar o decreto condenatório nos termos da denúncia. De fato, a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/06, bem como pelos Laudos de Exame Químico Toxicológicos de fls. 17/19 e fls. 30/31 que, analisando o material apreendido em poder do réu, detectaram a presença da substância COCAÍNA. Ao cabo da instrução criminal restou demonstrada, ainda, a responsabilidade do réu pela prática do crime descrito no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos, sendo firme e segura toda a prova produzida, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório. De fato, o réu não compareceu nesta data para apresentar sua versão dos fatos, tendo confessado a prática delitiva em sede inquisitorial (fls. 11), ocasião em que confirmou que o "pino" de cocaína apreendido em seu poder lhe pertencia e destinava-se ao consumo pessoal. Não bastasse, a testemunha Jardel Arilson Leopoldo, policial militar sem motivos para promover uma incriminação falsa e cuja idoneidade não restou abalada por qualquer meio de prova nos autos, relatou que estavam em patrulhamento pelo Bairro São Jorge e na data dos fatos avistaram o réu sobre uma motocicleta em uma esquina, próximo a um rapaz, tratando-se de local conhecido como ponto de venda de drogas, razão da abordagem. Asseverou que com o réu foi localizado um eppendorf de cocaína, tendo este confirmado que a droga destinava-se ao consumo pessoal. E nem se alegue que o depoimento de servidor público seja suspeito, para embasar o decreto condenatório, pois isto somente ocorreria no caso do réu provar que o mesmo inventou toda a história, com a intenção de prejudica-lo, o que não restou evidenciado nos autos. Aliás, há muito tempo a jurisprudência pôs um fim nessa questão ao decidir que: O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello DJU de 11.04.97, pág. 12.189). Ademais, importa consignar que a versão dos fatos trazida a Juízo veio corroborada pela confissão do réu em sede inquisitorial, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/06, bem como pelos já mencionados Laudos de Exame Químico Toxicológicos de fls. 17/19 e fls. 30/31. Sendo assim, verifica-se que ficou devidamente comprovado nos autos que o réu trazia consigo, para uso próprio, na forma prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos, parte das substâncias entorpecentes descritas nos exames químico toxicológicos, em desacordo com disposição legal ou regulamentar. Ficou devidamente comprovado, ainda, o dolo com que o réu agiu, restando evidenciado que a droga apreendida em seu poder lhe pertencia e destinava-se ao consumo pessoal. Desta forma, atingida a necessária certeza, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de rigor a procedência da pretensão acusatória, não tendo sido trazida aos autos qualquer versão escusatória capaz de afastar o decreto condenatório. Observe-se que houve na hipótese do artigo 28 da Lei de Tóxicos apenas a despenalização, não havendo que se falar em "abolitio criminis". Saliente-se que a tipicidade da conduta de portar substância entorpecente, mesmo que em pequena quantidade, implica em ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma que diz com a saúde pública, não havendo que se aplicar o

princípio da insignificância. Ainda, tem-se que os argumentos calcados no aspecto individualista da lesividade da conduta não se prestam a afastar o decreto condenatório, na medida em que o objeto jurídico do tipo penal, observada, sobretudo a ratio legis do dispositivo em foco, é a salvaguarda da saúde pública, como mencionado, ainda que, para tanto, incorra, inevitavelmente, na limitação dos reportados valores ou direitos privados. Ora, ao criminalizar as ações descritas no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, o legislador visou precipuamente coibir a difusão da droga, tendo em conta o potencial perigo social que aquelas condutas representam, em especial na motivação de outros crimes (tráfico, crimes patrimoniais, organização criminosa, etc.), de sorte a resguardar, assim, o interesse coletivo de proteção da saúde e segurança públicas, em preponderância a interesses individuais, o que não inquina a norma de vício constitucional. Insta, por outro lado, salientar que os verbos-núcleo do tipo em tela consistem em adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, drogas destinadas ao consumo pessoal, não sendo punível, por efeito, a mera conduta de uso ou consumo, que é atípica, a corroborar o foco da lei no perigo contra a saúde pública, presente enquanto o agente pratica os referidos verbos, mas que desaparece com o consumo, da mesma forma que, conforme adverte Vicente Greco Filho, "na mesma ocasião, desaparecerá, a situação de flagrância, tendo em vista ser essa conduta de caráter permanente" (in "Tóxicos, prevenção repressão", 10ª ed, Editora Saraiva, pág. 121). Conclui-se, assim, que, tratando-se o delito em questão de perigo abstrato (que não pressupõe lesão ou perigo de lesão concreta ao bem jurídico fundamental) e ponderada a premente necessidade de tutelar a saúde pública, a questionada lesividade da conduta extrapola justificadamente a esfera da discricionariedade do indivíduo de causar dano a si mesmo. Assim, considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, tratando-se de réu que confessou a prática delitiva e que não possui condenação anterior por porte de entorpecentes, deve ser-lhe fixada a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos moldes do disposto no inciso I, do artigo 28, da Lei de Tóxicos. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal, e CONDENO RAFAEL OLIVIO DE SOUZA, portador do RG 42.365.732-X-SP, filho de JOSÉ OLIVIO DE SOUZA e VILMA DE FATIMA FONSECA DE SOUZA, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, sendo a pena que lhe é atribuída de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS. O réu poderá recorrer em liberdade. Arbitro os honorários do defensor nomeado no valor máximo previsto na Tabela do Convênio DPE/OAB para a hipótese. Expeça-se o necessário. Custas na forma da lei. Comunique-se". Sentença Publicada em audiência, saem os presentes intimados. A presente audiência foi gravada por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e a gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive. A mídia estará disponível no SAJ, através de certidão de cartório, tão logo seja regularizado o presente termo. O presente termo foi lido e registrado no Chat da audiência virtual para ciência. NADA MAIS. Eu, FABIOLA CRISTINA TRIVELATTO OLIVEIRA, digitei.

MM. Juiz(a):